

0002644-71.2016.8.26.0642

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: Diogo Volpe Gonçalves Soares

Comarca: Ubatuba

Foro: Foro de Ubatuba

Vara: 3ª Vara

Data de Disponibilização: 24/08/2022

... j. 17/04/2012).

APELAÇÃO. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO E TENTADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. CRIME DE RESISTÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIAS COMPROVADAS. RÉUS RECONHECIDOS, SEM SOMBRA DE DÚVIDAS, PELA VÍTIMA DO ROUBO E PELAS VÍTIMAS DA RESISTÊNCIA. VALIDADE. AS CONFISSÕES JUDICIAIS DOS RÉUS CORROBORARAM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. FUNDAMENTAÇÃO ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ubatuba

Foro de Ubatuba

3ª Vara

Rua Sérgio Lucindo da Silva, 571, Ubatuba-SP - cep 11680-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0002644-71.2016.8.26.0642 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0002644-71.2016.8.26.0642

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 306/2016 - DEL. POL. UBATUBA, 2249/2016 - DEL. POL. UBATUBA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Carlos Heller Moses Ferreira

Juiz de Direito: Dr. Diogo Volpe Gonçalves Soares

Vistos.

CARLOS HELLER MOSES FERREIRA, qualificado nos autos, está sendo processado como incurso nas sanções do artigo 155, caput, c.c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Segundo a denúncia e o que consta dos autos de inquérito policial, no dia 13 de maio de 2016, por volta de 18h30min., na Rua Dona Maria Alves, nº 345, Centro, na cidade e comarca de Ubatuba, o acusado tentou subtrair, para si, oito barras de chocolate, marca Lacta e quatro barras de chocolate, marca Diamante Negro, avaliadas em R\$ 48,00 (quarenta e oito reais - cf. auto de avaliação de fls. 26), pertencentes ao estabelecimento denominado Lojas Americanas, não consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade (cf. auto de exibição e apreensão de fls. 18).

A denúncia foi recebida no dia 06 de julho de 2016 (fls. 30).

Defesa escrita a fls. 132/133.

O despacho de recebimento da denúncia foi mantido (fls. 141).

Em audiência de instrução, foi ouvida uma testemunha, bem como o acusado foi interrogado (fls. 203 e mídia gravada).

Encerrada a instrução, as partes apresentaram memoriais.

O Ministério Público, em apertada síntese, entendendo devidamente comprovados os fatos, pugnou pela condenação do acusado, bem como dissertou sobre a pena e o regime a serem aplicados (fls. 201/202).

A Defesa, por sua vez, alegando insuficiência probatória, pleiteou a improcedência da ação penal e a consequente absolvição do réu (fls. 207/208).

É o relatório.

Fundamento e decido.

A ação penal é PROCEDENTE, uma vez que a materialidade e autoria do delito restaram devidamente comprovadas. Senão vejamos.

Na fase inquisitorial, o acusado confessou a prática delitiva (fls. 21/22).

Em Juízo, CARLOS reiterou a confissão e relatou que, na data dos fatos, efetuou a subtração visando angariar numerário para adquirir entorpecentes, eis que era usuário. Afirmou que se submeteu a internação em clínica para tratamento de dependência química, que constituiu família, que labora esporadicamente com pintura e que não consome drogas há aproximadamente três anos.

Cumprе consignar que a confissão judicial constitui elemento de extrema validade probatória. Apenas especialíssima e incomum circunstância que evidencie a insinceridade tem o condão de afastar sua importância. No mais, quando em harmonia com o restante da prova, seu acolhimento é medida de rigor.

E ainda, é cediço que "a confissão livre, espontânea e não posta em dúvida por qualquer elemento dos autos é suficiente para a condenação, máxime quando corroborada por outros elementos" (MIRABETE, Júlio Fabbrini, Código de Processo Penal Interpretado, 7ª ed., Atlas, São Paulo, pág. 469).

Nesse sentido:

"É inegável o valor da confissão judicial quanto à subtração e, 'por presumir livre dos vícios de inteligência e vontade, tem um valor absoluto, servindo como base condenatória ainda que seja o único elemento incriminador. Só perderá sua força se desmentida pelas provas restantes' (cf. Adalberto José de Camargo Aranha, Da Prova no Processo Penal, 3ª ed., Saraiva, 1994, pág. 99). (TJSP - Apelação nº 0014333-57.2010.8.26.0114, 9ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Roberto Solimene, j. 03/09/2015).

"APELAÇÃO - ROUBO Materialidade e autoria delitiva nitidamente demonstradas nos autos Reconhecimento seguro pela vítima em sede policial corroborado pelas demais provas produzidas em Juízo - Palavras dos policiais militares Não haveria como se questionar tais depoimentos, eis que se revestem de fé-pública. Confissão do réu em juízo, corroborada pelo conjunto probatório Res furtiva encontrada em poder do réu - Presunção de responsabilidade - Condenação era de rigor Inviável o reconhecimento da tentativa Réu teve a posse mansa do bem - Vítima perdeu completamente o domínio sobre a res - Pena e regime criteriosamente fixados, não havendo o que ser alterado

Recurso improvido" (TJSP, Apelação nº 0051783-95.2011.8.26.0050, Rel. Edison Brandão, j. 17/04/2012).

APELAÇÃO. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO E TENTADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. CRIME DE RESISTÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIAS COMPROVADAS. RÉUS RECONHECIDOS, SEM SOMBRA DE DÚVIDAS, PELA VÍTIMA DO ROUBO E PELAS VÍTIMAS DA RESISTÊNCIA. VALIDADE. AS CONFISSÕES JUDICIAIS DOS RÉUS CORROBORARAM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. FUNDAMENTAÇÃO "PER RELATIONEM". POSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DAS PENAS FIXADAS DE MODO ESCORREITO. REGIMES PRISIONAIS CORRETAMENTE FIXADOS. IMPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO, PELO VOTO DO RELATOR. DIVERGÊNCIA. PREVALÊNCIA DO VOTO DA MAIORIA. 1. As autorias do crime de roubo restaram comprovadas pelas provas coligidas aos autos, além de terem sido os réus reconhecidos, nas fases extrajudicial e judicial, pela vítima. Validade. O reconhecimento que a vítima efetua, da pessoa do seu roubador, assume fundamental importância, eis que, em sede de crime de roubo, normalmente tocado de clandestinidade, a palavra da vítima é a única na qual pode a autoridade judiciária fiar-se, à falta de testemunhas presenciais. Precedentes do STJ e do TJSP. 2. O valor da confissão aferir-se-á pelos critérios adotados para os outros elementos de prova, e para a sua apreciação o Juiz deverá confrontá-la com as demais provas do processo, verificando se entre ela e estas existe compatibilidade ou concordância. Inteligência do art. 197, do Código de Processo Penal. [...] (TJSP, Apelação nº 0833173-69.2013.8.26.0052, Rel. Des. Airton Vieira, j. 25/06/2015).

Não obstante a confissão exarada pelos acusado, noto que a testemunha Mario Celso de Moura Iqueda relatou que, naquela data, exercia sua função de auxiliar de prevenção junto ao estabelecimento-vítima, quando visualizou o momento em que CARLOS subtraiu a res furtiva, sendo que, após o réu sair da loja sem efetuar o devido pagamento, abordou-o na posse das barras de chocolate. Mencionou que a polícia foi acionada e que os bens subtraídos foram prontamente recuperados. Por fim, citou que, uma semana antes do ocorrido, CARLOS foi abordado enquanto efetuava uma subtração no interior do estabelecimento, mas foi liberado sem que a polícia fosse informada.

Impende ressaltar, por oportuno, que de manifesta importância é o depoimento prestado pelas vítimas e pelas testemunhas presenciais em delitos patrimoniais.

Nesse sentido, tem-se o predominante entendimento pretoriano:

"Roubo duplamente qualificado. Prova inconcussa da autoria e da materialidade. Palavras da vítima e das testemunhas presenciais coerentes e seguras. Reconhecimentos pela vítima e testemunhas nas duas fases. Qualificadoras bem proclamadas. Hipótese de crime consumado. Condenação necessária. Penas readequadas. Regime fechado. Fixação de valores a título de reparação civil que encontra amparo no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal. Montante fixado em consonância com os prejuízos materiais suportados pelo ofendido. Apelo parcialmente provido." (TJSP - Apelação nº 0013755-64.2010.8.26.0609, 5ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Pinheiro Franco, j. 13/10/2011).

"REVISÃO CRIMINAL - ROUBO CIRCUNSTANCIADO - AUTORIA INEQUÍVOCA - RECONHECIMENTO IMACULADO SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO - DIZERES DA OFENDIDA QUE SE SOBREPÕEM AOS PROTESTOS DE INOCÊNCIA DO PETICIONÁRIO - PALAVRA DA VÍTIMA SUFICIENTE TAMBÉM PARA DELINEAR AS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA - REPRIMENDA INALTERADA - PEDIDO REVISIONAL QUE SE INDEFERE" (TJSP, Revisão Criminal nº 0061196-83.2014.8.26.0000, 2º Grupo de Direito Criminal, Rel. Des. Euvaldo Chaib, j. 28/07/2015).

Isto posto, torna-se evidente que o conjunto probatório é harmônico, robusto e conclusivo quanto à materialidade e à autoria do crime imputado ao réu, seja pela sua confissão nas duas fases da persecução penal, seja pelos demais depoimentos colhidos em Juízo.

Por outro lado, verifico que o crime de furto não se consumou, já que o acusado não obteve a posse tranquila dos bens que pretendia subtrair. Isso porque, de acordo com as provas produzidas durante a instrução processual, logo após subtrair as barras de chocolate, o acusado foi abordado e detido assim que saiu do estabelecimento-vítima, em poder da res furtiva.

Dessa maneira, considerando-se que o acusado percorrera apenas uma pequena parte do iter criminis, entendo que deve lhe ser aplicada a redução máxima prevista no artigo 14, inciso II, parágrafo único, do Código Penal.

Demonstrada, portanto, a procedência da imputação contra o acusado, não existindo justificativas para os seus atos, passo à dosimetria da pena a ser aplicada.

1. Observando-se os elementos previstos nos artigos 59 e 60, do Código Penal, fixo a pena base em seu mínimo legal.

2. Na segunda fase, considerando a presença da atenuante da confissão espontânea e da agravante da reincidência (fls. 216/222), devem ser as mesmas compensadas, sem qualquer alteração nesta fase, pois “Conforme entendimento deste Superior Tribunal de Justiça, pacificado por ocasião do julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.341.370/MT, da relatoria do Ministro Sebastião Reis Júnior, a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea são igualmente preponderantes, pelo que devem ser compensadas.” (AgRg no REsp nº 1457810/DF, 6ª Turma, Relª Minª Maria Thereza de Assis Moura, j. 19/08/2014).

3. Por fim, o crime de furto não se consumou, sendo certo que o acusado percorreu apenas uma pequena parte do iter criminis, motivo pelo qual reduzo a pena em 2/3 (dois terços), tornando-a definitiva em 04 (quatro) meses de reclusão, e 03 (três) dias-multa.

Fixo cada dia-multa no valor mínimo legal, pois não há nos autos elementos que autorizem a fixação de valor mais elevado (cf. Artigo 60, do Código Penal).

O sentenciado iniciará o cumprimento da pena em regime semiaberto, o qual é compatível com as circunstâncias do delito por ele praticado e com suas condições pessoais, leia-se, reincidente.

Para ilustrar:

APELAÇÃO – FURTO QUALIFICADO TENTADO – ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – ESCALADA – AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS – REDUÇÃO DAS PENAS – REGIME SEMI-ABERTO COMPATÍVEL COM AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO EM TELA E COM AS CONDIÇÕES PESSOAIS DO ACUSADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, POR MAIORIA, VENCIDA A D. REVISORA, QUE REDUZIA AS PENAS, NOS TERMOS DE SUA DECLARAÇÃO DE VOTO (TJSP, Apelação nº 0037056-92.2015.8.26.0050, Rel. Des. Nuevo Campos, j. 25/02/2016).

O acusado responde ao presente processo solto, e poderá recorrer em liberdade no tocante ao presente processo.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal para CONDENAR CARLOS HELLER MOSES FERREIRA, qualificado nos autos, ao cumprimento de pena privativa de liberdade de 04 (quatro) meses de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 03 (três) dias-multa, fixadas no valor unitário mínimo legal, como incurso no artigo 155, caput, c.c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Por se tratar de agente reincidente em crime doloso, não é possível a substituição da pena privativa da liberdade (cf. artigo 44, inciso II, do Código Penal).

Autorizo a extração das cópias que se fizerem necessárias.

Custas na forma da lei.

P.R.I.

Ubatuba, 22 de agosto de 2022.

DIOGO VOLPE GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA